

Datenschutz-Information des Gesundheitsamtes nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO

für den Vollzug des Masernschutzgesetzes nach § 20 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

1. Allgemeines

Das Gesundheitsamt des Odenwaldkreises legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten unter Einhaltung der Bestimmungen und Pflichten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Wir erheben nur Daten, welche aufgrund Ihrer Einwilligung, durch rechtliche Grundlagen oder zur Sicherstellung eines Vertragsverhältnisses erforderlich sind.

2. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

Der Kreisausschuss des Odenwaldkreises
vertreten durch den Landrat Frank Matiaske
Michelstädter Str. 12
64711 Erbach

3. Datenverarbeitung

3.1. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Datenerhebung basiert auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1, S. 1 lit. c, lit. d, lit. e und Art. 9 Abs. 2 c und 2 i DS-GVO in Verbindung mit § 20 (IfSG).

3.2. Die unter Punkt 3.3 aufgelisteten Daten werden für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung nach § 20 IfSG verarbeitet:

- Prüfung des Impfschutzes gegen Masern und ggf. Aufforderung zu dessen Vervollständigung
- Prüfung und Verhängung von Tätigkeits- und Betretungsverboten, alternativ Geldbußen und Zwangsgeldern
- Anordnung einer ärztlichen Untersuchung zur Prüfung einer medizinischen Kontraindikation gegen die Masernimpfung

3.3. Kategorien der Daten

Wir verarbeiten folgende Kategorien von personenbezogenen Daten von Ihnen: Personenstammdaten (Name, Vorname und Geburtsdatum), Geschlecht, Anschrift und Kontaktdaten, bei Minderjährigen Namen und Anschrift der Erziehungsberechtigten, Daten zur Betreuung, Unterbringung oder Tätigkeit in Einrichtungen nach § 20 Abs. 8 IfSG, Gesundheitsdaten (Masernimpfstatus, Angaben zu Kontraindikationen).

3.4. Speicherdauer

Ihre Daten werden solange gespeichert, wie sie zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben nach § 20 IfSG benötigt werden. Sofern auf Aufforderung des Gesundheitsamtes fristgerecht ein Nachweis erbracht wird und seitens des Gesundheitsamtes keine Zweifel an der Echtheit und inhaltlichen Richtigkeit des Nachweises bestehen, werden die personenbezogenen Daten für eine Frist von sechs Monaten gespeichert, um die Vorlage des gültigen Nachweises bescheinigen zu können. Sofern kein entsprechender Nachweis erbracht wird und ein Verwaltungsverfahren eingeleitet wird, werden die personenbezogenen Daten

gemäß den Aufbewahrungsfristen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 31.08.2011 fünf Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gelöscht.

3.5. Empfänger oder Kategorien von Empfänger der Daten

Sollte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, findet zu dem Zwecke des Verfahrens eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Ordnungsamt des Odenwaldkreises statt. Eine sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an weitere Empfänger erfolgt nicht.

3.6. Übermittlung der Daten an Drittländer

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland ist nicht beabsichtigt.

3.7. Profiling

Das Gesundheitsamt verwendet keine technischen Methoden zum Profiling.

3.8. Datenquellen

Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei dem Betroffenen zu erheben. Bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage oder Ihrer Einwilligung kann das Gesundheitsamt personenbezogene Daten bei folgenden anderen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen oder Personen erheben: Leitungen von Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 - 4, § 36 Abs. 1 Nr. 4, § 23 Abs. 3 S. 1 und Nr. 1 und 2 IfSG (Kindertageseinrichtungen und Horte, bestimmte Formen der Kindertagespflege, Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden, Kinderheime, Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge oder Spätaussiedler, Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Arztpraxen).

4. Rechte

Gerne stellen wir Ihnen Informationen und Kopien Ihrer bei uns verarbeiteten Daten auf Grundlage des Art. 15 DSGVO zur Verfügung. Diesen Antrag können sie formlos, durch persönliche Vorsprache bei uns im Haus oder postalisch unter dem Stichwort „Datenschutz“ stellen. Gerne können Sie sich auch jederzeit an info@odenwaldkreis.de wenden.

Des Weiteren haben Sie das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, Löschung nach Art.17 DSGVO und Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten nach Art. 18 DSGVO. Sie können ebenso Widerspruch gegen die Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO einlegen. Beruht die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage Ihrer erteilten Einwilligung, so können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt davon unberührt.

5. Beschwerdestelle

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer Beschwerde an die Datenschutzbeauftragten des Kreisausschusses des Odenwaldkreises (DSB: datenschutz@odenwaldkreis.de / f.guenaydin@odenwaldkreis.de bzw. Stv. b.hering@odenwaldkreis.de) wenden, die Ihre Beschwerde prüfen werden. Ferner können Sie sich an den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann- Ring 1, 65189 Wiesbaden wenden.

6. Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten

Datenschutzbeauftragte des Kreisausschusses des Odenwaldkreises:

Frau Filiz Günaydin
Kreisausschuss des Odenwaldkreises
Michelstädter Str. 12
64711 Erbach

Telefon-Durchwahl: 06062 70 -251

Telefax: 06062 70-111-251

E-Mail: datenschutz@odenwaldkreis.de / f.guenaydin@odenwaldkreis.de

Stellvertretender behördlicher Datenschutzbeauftragter:

Herr Bernhard Hering

Kreisausschuss des Odenwaldkreises

Michelstädter Str. 12

64711 Erbach

Telefon-Durchwahl: 06062 70 -1870

Telefax: 06062 70-111-1870

E-Mail: datenschutz@odenwaldkreis.de / b.hering@odenwaldkreis.de

Stand: 04/2025